

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 근로자 안전한 작업통로 관리 미흡

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]에서는 “ [REDACTED]
[REDACTED]과 “ [REDACTED]
[REDACTED]을 [표 1]과같이 시행하며

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	주요공종	사업비 (백만 원)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

이에 대한 주요 공사 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자	계약체결일	계약금액 (천 원)		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제3조(전도의 방지) 제1항과 제2항에 따르면 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하여야 하고,

제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전조치를 하도록 규정하고 있다.

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제22조(통로의 설치) 제1항과 제2항에 따르면 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하고, 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다라고 규정하고 있다.

같은 규칙 제23조(가설통로의 구조)에 따르면 사업주는 가설통로를 설치하는 경우 ①견고한 구조로 할 것, ②경사는 30도 이하로 할 것, 다만, 계단을 설치하거나 높이 2미터 미만의 가설통로로서 튼튼한 손잡이를 설치한 경우에는 30도 이상으로 설치 가능, ③경사가 15도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것, ④추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것 등으로 규정하고 있다.

公社 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리) 제1항에 따르면 감독원은 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 「산업안전보건법」에 따라 사업주가 현장규모와 작업내용을 고려하여 안전조직을 갖추도록 하여야 하고 관련법의 해당규정에 명시된 업무¹⁾의

1) 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자) 사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장의 다음 각 호의 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 한다.

1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 제29조에 따른 안전보건교육에 관한 사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항

수행 여부를 확인하도록 규정하고 있다.

따라서 사업주는 근로자가 작업장에 통행하는 경우에 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 부재 등의 전도 예방과 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 조치하여야 하고,

공사감독원은 근로자의 안전이 확보되도록 관련 기준에 맞게 통로 설치와 안전하고 청결한 상태로 유지되는지를 확인하여야 한다.

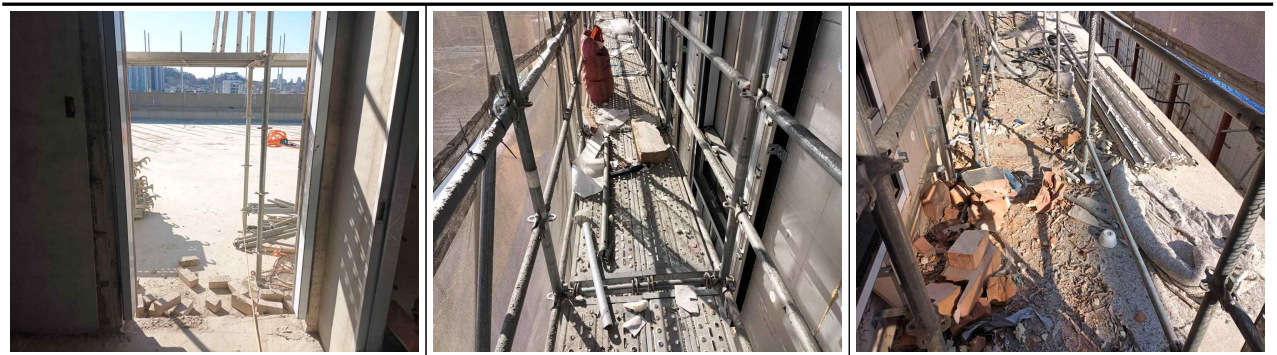
3. 감사결과 확인된 문제

가. ■■■ 농촌중심지의 경우

그런데 ■■■ 농촌중심지 건설현장의 경우에는 사업주가 「산업안전보건기준에 관한 규칙」을 준수하여 근로자가 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장을 청결한 상태로 유지하고 부재 등이 넘어지지 않도록 안전조치를 하여야 하는데도

① <그림 1>와 같이 건축 자재 및 부산물 등으로 근로자가 안전하게 통행 할 수 없는 상태로 관리하여 근로자의 전도 위험을 방치한 사실이 있고,

<그림 1> 근로자 작업통로 내 건축 자재 및 부산물 방치



5. 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항
9. 그 밖에 근로자의 유해·위험 방지조치에 관한 사항으로서 고용노동부령(위험성평가의 실시에 관한 사항과 안전보건규칙에서 정하는 근로자의 위험 또는 건강장해의 방지에 관한 사항)으로 정하는 사항

② <그림 2>와 같이 근로자가 이동하는 구간에 자재, 부재 등이 전도될 가능성이 있는 상태로 방치한 사실이 있다.

<그림 2> 부재 전도 우려 상태로 방치



나. [REDACTED]의 경우

[REDACTED] 건설현장의 경우에는 사업주가 「산업안전보건기준에 관한 규칙」을 준수하여 터파기로 인해 작업장(용수개거)에 근로자가 안전하게 통행하도록 통로를 개설하여야 하는데도 <그림 3>과 같이 안전한 통행로를 개설하지 않아 근로자가 사면을 통해 작업위치에 접근하도록 방치한 사실이 있었다.



<그림 3> 작업구간 내 안전한 통로 미설치

이와 관련하여 사업주가 근로자의 안전한 통행이 가능한 통로를 설치하여야 하

는데도 공사감독원이 이를 확인하지 않은 사실이 있었다.

그 결과 관련 기준에 따라 근로자가 안전하게 통행할 수 있는 상태로 작업장이 관리되지 않아 안전사고가 발생할 우려가 있었다.

4. 관련부서 의견

가. ■■■ 농촌중심지의 경우

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 조속한 공사 완료를 추진하다 보니 미흡한 점이 발생하였으며 향후 안전관리 미흡에 따른 사고가 발생하지 않도록 현장 안전관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

나. ■■■의 경우

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 지적사항에 대해서는 조속한 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사장(■■■본부장)은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 건설현장에서 근로자의 작업통로가 청결하고 안전하게 유지관리 및 설치되도록 사례전파와 관련 직원 교육 등을 실시하시기 바랍니다.(통보)